



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 4. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 25. Juni 2025, 09:05 Uhr

Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Raum 3.101
(Anhörungssaal)

Vorsitz: Carsten Müller, MdB und
Ansgar Heveling, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1 Seite 9

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden

Tagesordnungspunkt 2 Seite 9

- a) Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn

BT-Drucksache 21/322

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und
Kommunen

Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]

Abg. Rainer Galla [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Caren Lay [Die Linke]



- b) Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Till Steffen, Hanna Steinmüller, Lukas Benner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Faire-Mieten-Gesetzes

BT-Drucksache 21/222

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]

Abg. Rainer Galla [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Caren Lay [Die Linke]

- c) Antrag der Abgeordneten Caren Lay, Katalin Gennburg, Sahra Mirow, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Mietpreisbremse verschärfen – Mieten stoppen

BT-Drucksache 21/355

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]

Abg. Rainer Galla [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Caren Lay [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 3

Seite 12

Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht – Übersicht 1

Ausschussdrucksache 21(6)6

Berichterstatter/in:

Abg. Ansgar Heveling [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Bodo Ramelow [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 4

Seite 12

Sonstiges Ausschussmaterial des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz

Verfahrensregelungen für den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz sowie den Unterausschuss Europarecht

Ausschussdrucksache 21(6)1

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 5

Seite 13

Unterrichtung durch die Bundesregierung

**Abschlussbericht zum Forschungsprojekt
„Evaluierung von Regelungen zum
Reisesicherungsfonds: Ausnahme von der
Absicherungspflicht sowie Fragen zur Entwicklung
des Zielkapitals und zur Bemessung der
Sicherheiten“**

Ausschussdrucksache 21(6)5

Berichterstatter/in:

Abg. Sebastian Steineke [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Nadine Heselhaus [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 6

Seite 14

Bericht der Bundesregierung

**Bericht über die Justizministerkonferenz (JuMiKo)
und Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)**

Selbstbefassung 21(6)SB-7

auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Tagesordnungspunkt 7

Seite 15

Bericht der Bundesregierung

**Nachbericht zur Tagung des Rates
"Justiz und Inneres" am 12. und 13. Juni 2025**

Selbstbefassung 21(6)SB-6

Tagesordnungspunkt 8

Seite 17

Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

**Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des
Kulturgutschutzgesetzes (1. KGSGÄndG)**

BT-Drucksache 21/219

Federführend:

Ausschuss für Kultur und Medien

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berichterstatter/in:

Abg. Michael Frieser [CDU/CSU]

Abg. Martina Kempf [AfD]

Abg. Helge Lindh [SPD]

Abg. Awet Tesfaiesus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 9

Seite 17

Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Telekommunikationsgesetzes und zur Feststellung
des überragenden öffentlichen Interesses für den
Ausbau von Telekommunikationsnetzen
(TKG-Änderungsgesetz 2025)**

BT-Drucksache 21/319

Federführend:

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union

Berichterstatter/in:

Abg. Carsten Müller [CDU/CSU]
Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]
Abg. Daniel Rinkert [SPD]
Abg. Lukas Benner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 10

Seite 17

- a) Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

**Entwurf eines Gesetzes zur Aussetzung des
Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten**

BT-Drucksache 21/321

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union
Haushaltsausschuss (§ 96 GO)

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]



- b) Antrag der Abgeordneten Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, Katrin Fey, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Familiennachzug zu Schutzbedürftigen erleichtern statt aussetzen

BT-Drucksache 21/349

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 11

Seite 18

Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

**Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von
Regelungen über den polizeilichen
Informationsverbund im Bundeskriminalamtgesetz**

BT-Drucksache 21/324

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Rainer Galla [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 12

Seite 18

Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Befugnis zur Datenerhebung bei Kontaktpersonen im Bundeskriminalamtgesetz

BT-Drucksache 21/325

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Rainer Galla [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 13

Seite 18

Antrag der Abgeordneten Katharina Beck, Dr.
Moritz Heuberger, Max Lucks, weiterer
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN

Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen, Steuerbetrug wirksam bekämpfen und Einnahmehasis des Staates stärken

BT-Drucksache 21/356

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und
Kommunen
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]
Abg. Ulrich von Zons [AfD]
Abg. Nadine Heselhaus [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 14

Seite 19

- a) Antrag der Abgeordneten Marcel Emmerich, Dr. Irene Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Europarecht einhalten, Schutzbedürftige schützen, Zurückweisungen an den Binnengrenzen beenden

BT-Drucksache 21/341

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Stephan Brandner [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]

- b) Antrag der Abgeordneten Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, Katrin Fey, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Zurückweisung von Schutzsuchenden beenden

BT-Drucksache 21/342

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Stephan Brandner [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 15

Seite 19

Wahl des Vorsitzenden

Tagesordnungspunkt 16

Seite 20

Verschiedenes

**Mitglieder des Ausschusses**

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen Heveling, Ansgar Hierl, Susanne Dr. Körner, Konrad Moser, Christian Müller, Axel Müller, Carsten Dr. Plum, Martin Dr. Preisendanz, David Rothenberger, Johannes Sassenrath, Carl-Philipp Steineke, Sebastian Wiegelmann, Johannes	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Bouffier, Frederik Dr. Bröhr, Marlon Frieser, Michael Gutting, Olav Heil, Mechthild Krieger, Lukas Dr. Krings, Günter Lindholz, Andrea Dr. Luczak, Jan-Marco Oellers, Wilfried dos Santos-Wintz, Catarina Silberhorn, Thomas Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
AfD	Brandner, Stephan Fetsch, Thomas Galla, Rainer Jacobi, Fabian Kempf, Martina Rose-Marie Meyer-Soltau, Knuth Möller, Stefan Peterka, Tobias Matthias von Zons, Ulrich	☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Dr. Birghan, Christoph Bohnhof, Peter Bollmann, Gereon Grimm, Christoph Haug, Jochen Lensing, Sascha Paul, Andreas Dr. Wirth, Christian N.N.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SPD	Demir, Hakan Dr. Fechner, Johannes Heselhaus, Nadine Lindh, Helge Özdemir, Mahmut Rinkert, Daniel Wegge, Carmen	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Dieren, Jan Eichwede, Sonja Faeser, Nancy Karaahmetoğlu, Macit Limbacher, Esra Dr. Scheer, Nina Schulze, Svenja	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas Dr. Gumnior, Lena Limburg, Helge Dr. Steffen, Till Tesfaiesus, Awet	☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Beck, Katharina Dzienus, Timon Dr. von Notz, Konstantin Schmidt, Stefan Steinmüller, Hanna	☐ ☐ ☐ ☐ ☒
Die Linke	Hoß, Luke Ramelow, Bodo Valent, Aaron Willnat, Christin	☒ ☒ ☒ ☒	Bünger, Clara Conrad, Agnes Dr. Gysi, Gregor Lay, Caren	☐ ☐ ☐ ☒



Tagesordnungspunkt 1

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden

Der Abgeordnete **Ansgar Heveling** (Vorsitz) teilt mit, dass das Vorschlagsrecht für den stellvertretenden Vorsitz der Fraktion der CDU/CSU zustehe und bittet die Fraktion um einen entsprechenden Vorschlag.

Die Abg. **Susanne Hierl** (CDU/CSU) schlägt den Abgeordneten Carsten Müller vor.

Für die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden schlägt die Fraktion der CDU/CSU den Abgeordneten Carsten Müller vor.

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) erkundigt sich, ob zum Wahlvorschlag der Fraktion der CDU/CSU Einvernehmen bestehe oder die Durchführung einer geheimen Wahl mit verdeckten Stimmzetteln beantragt werde.

Die Abg. **Carmen Wegge** (SPD) beantragt die Abstimmung mit verdeckten Stimmzetteln.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion der SPD mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden als Wahl mit verdeckten Stimmzetteln durchzuführen.¹

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) verzichtet unter Verweis auf das zuvor unter Tagesordnungspunkt 15 durchgeführte Wahlverfahren auf eine erneute Erläuterung des Wahlverfahrens und beginnt mit dem Aufruf der Namen.

*(Durchführung des Wahlgangs
von 09:24 Uhr bis 09:28 Uhr)*

Nach Schließung des Wahlgangs bittet er das Sekretariat, die Stimmen auszuzählen.

*(Auszählung der Stimmen durch das
Sekretariat von 09:28 Uhr bis 09:32 Uhr)*

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) stellt fest, dass der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz den Wahlvorschlag der Fraktion der CDU/CSU bei 37 abgegebenen und 35 gültigen Stimmen mit 29

Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen sowie drei Enthaltungen angenommen hat und der Abgeordnete Carsten Müller damit zum stellvertretenden Ausschussvorsitzenden gewählt sei. Er fragt den Abgeordneten Carsten Müller, ob dieser zur Übernahme des Amtes des stellvertretenden Vorsitzenden bereit sei.

Ergebnis der Wahl:

abgegebene Stimmzettel: 37

gültige Stimmen: 35

Ja-Stimmen: 29

Nein-Stimmen: 3

Stimmenthaltungen: 3

Der Abg. **Carsten Müller** (CDU/CSU) bejaht dies und bedankt sich für das Vertrauen.

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) gratuliert dem Abgeordneten Carsten Müller im Namen des Ausschusses und bittet ihn den stellvertretenden Vorsitz zu übernehmen.

Der Abgeordnete Carsten Müller ist mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und nimmt die Wahl an.

Tagesordnungspunkt 2

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn

BT-Drucksache 21/322

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

b) Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Till Steffen, Hanna Steinmüller, Lukas Benner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Faire-Mieten-Gesetzes

BT-Drucksache 21/222

¹Im Beschlussprotokoll ist vermerkt, dass die Wahl mit verdeckten Stimmzetteln von der Fraktion der CDU/CSU

beantragt worden sei. Korrekterweise handelte es sich hierbei um einen Antrag der Fraktion der SPD.



c) Antrag der Abgeordneten Caren Lay, Katalin Gennburg, Sahra Mirow, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Mietpreisbremse verschärfen – Mieten stoppen
BT-Drucksache 21/355

Der amtierende Vorsitzende **Carsten Müller** verweist auf die am 23. Juni 2025 stattgefundene öffentliche Sachverständigenanhörung und fragt nach Wortmeldungen.

Der Abg. **Dr. Jan-Marco Luczak** (CDU/CSU) hebt hervor, dass die Mietpreisbremse im Jahre 2015 als befristetes Instrument in Kraft getreten sei. Da es in Ballungsgebieten weiterhin schwierig sei, bezahlbaren Wohnraum zu finden, wolle die Koalition die Mietpreisbremse noch einmal bis zum Jahr 2029 verlängern. Dies diene auch der Rechtssicherheit, sodass die Länder entsprechende Rechtsverordnungen verlängern könnten. Danach trete die Mietpreisbremse außer Kraft. Sie sei als befristetes Instrument konzipiert gewesen und bleibe dies auch. Sie ändere auch nichts an den Ursachen der Situation auf dem Wohnungsmarkt, auf dem es nicht genügend Angebot gebe. Folglich lehne die Fraktion der CDU/CSU auch die weitergehenden Gesetzentwürfe beziehungsweise Anträge der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke ab. Klimaschutzziele und die Herausforderungen des demographischen Wandels ließen sich nur erreichen, wenn entsprechend saniert und umgebaut werden könne. Dies setze voraus, dass entsprechende Investitionen auch über Mieten refinanziert werden könnten. Mit der vorgeschlagenen Abschaffung der Ausnahmen von der Mietpreisbremse werde dies verunmöglicht. Entsprechendes gelte für Vorschläge, den Stichtag für Neubauten von 2014 auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben oder auch dynamisch zu fassen. Dies führte zu einem Vertrauensbruch bei Bauherren, die im Vertrauen auf die Rechtslage Projekte gebaut hätten. Allein die Diskussion habe dazu geführt, dass Investitionen in den Neubau von Wohnungen gestoppt worden seien. Ohne Fortschritte beim Wohnungsbau lasse sich das Problem steigender Mieten aber nicht lösen. Die negativen Folgen eines Mietendeckels habe man in Berlin beobachten können, wo das Angebot an Mietwohnungen um über 50 Prozent

eingebrochen sei. Mit dem aktuellen Vorhaben gehe man an die Grenzen dessen, was verfassungsrechtlich zulässig sei, weil man die Mietpreisbremse nicht isoliert betrachten dürfe, sondern im Zusammenspiel mit der übrigen Regulierung auf dem Mietmarkt sehen müsse.

Der Abg. **Dr. Till Steffen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betont, dass es nicht ausreiche, stets nur eine höhere Bautätigkeit zu fordern, man müsse dies auch tun. Seit Amtsantritt der CDU in Berlin, sei der Wohnungsbau in Berlin nicht nur nicht gestiegen sondern zurückgegangen. Es liege sehr stark an den lokalen Rahmenbedingungen, ob tatsächlich Land und Kommune sich engagieren und die Möglichkeiten nutzen, um Wohnungsbau zu fördern. Das Argument, dass die Mietpreisbremse ein verfassungsrechtliches Problem darstellen könne, sei in der Anhörung in sich zusammengebrochen. Wenn die frühere Regelung mit der damaligen Ausnahme für Neubauten verfassungskonform gewesen sei, leuchte nicht ein, warum man jetzt das Datum nicht auf das Jahr 2019 verlegen könne, nachdem die Mietpreisbremse nun zehn Jahre in Kraft sei. Was den Antrag der Fraktion Die Linke betreffe, falle eine Beurteilung schwer, weil es sich nicht um einen Gesetzentwurf handele.

Die Abg. **Caren Lay** (Die Linke) stellt fest, dass die Mietpreisbremse nicht funktioniere. Dies zeigten etwa die Zahlen der Bundesregierung, wonach die Angebotsmieten während der zehnjährigen Geltungsdauer der Mietpreisbremse um 50 Prozent gestiegen seien und sich in einigen Städten sogar verdoppelt hätten. Dies sei aber auch das relativ eindeutige Ergebnis der Anhörung gewesen. Folglich müsse die Mietpreisbremse so ausgestaltet werden, dass sie ihrem Namen gerecht werde. Die entsprechenden Vorschläge lägen schon lange auf dem Tisch. Es brauche etwa Regelungen für ältere Neubauten, für modernisierte Wohnungen, möblierte Wohnungen und befristete Mietverträge. Der Zubau von teuren Neubauwohnungen löse auch nicht die Mietenkrise in den Städten. Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stelle – anders als die Verlängerung der Mietpreisbremse – immerhin einen Schritt in die richtige Richtung dar.



Der Abg. **Hakan Demir** (SPD) dankt dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für den schnellen Entwurf und erinnert daran, dass die Verlängerung der Mietpreisbremse aufgrund unterschiedlicher Ansichten in der damaligen Koalition in der vergangenen Wahlperiode nicht mehr gelungen sei. Die Anhörung habe deutlich gemacht, dass Artikel 14 Grundgesetz nicht nur eine Eigentumsgarantie, sondern auch einen Absatz 2 enthalte, wonach Eigentum verpflichte und sein Gebrauch zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen solle. Zwischen diesen Ausprägungen finde sich auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sich so zusammenfassen lasse, dass es kein Recht auf den höchstmöglichen Mietzins gebe. Dieses Prinzip werde durch die Mietpreisbremse ausgefüllt. Die Fraktion der SPD hätte sich bereits im Rahmen dieses Gesetzgebungsprozesses mehr gewünscht und die Oppositionsparteien hätten mit ihrer Kritik Recht, wenn es nur bei diesem Vorhaben bliebe. Dies sei aber nicht der Fall, da zukünftig etwa Indexmieten, Kurzzeitvermietungen und möbliertes Wohnen reguliert würden. Darüber hinaus solle sich eine Kommission etwa mit der Reform des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz mit Blick auf den Mietwucher, mit den Bußgeldern bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse sowie mit der Harmonisierung des Mietrechts befassen.

Der Abg. **Rainer Galla** (AfD) ordnet den Antrag der Fraktion Die Linke als verfassungswidrig ein. Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verschiebe das bislang ausdifferenzierte Verhältnis zwischen den Interessen und Rechten von Vermietern und Mietern eindeutig zulasten der Vermieter. Mit Blick auf den Entwurf der Koalitionsfraktionen bezweifelt er, dass die Mietpreisbremse 2029 wirklich auslaufe. Seit 2015 gebe es einen außergewöhnlichen Bevölkerungszuwachs, der sich fortsetze. Ändere sich hieran nicht grundsätzlich etwas und komme man mit dem Wohnungsbau nicht hinterher, werde sich die Situation im Jahr 2029 nicht geändert haben. Sodann werde aus einer ursprünglich befristeten eine Dauerregelung. Darüber hinaus habe die Anhörung gezeigt, dass

die Mietpreisbremse keine großen Auswirkungen habe und das Konzept verfehlt sei. Daraus die Konsequenz zu ziehen, das Instrument zu verschärfen, wie dies die Fraktion Die Linke tue, sei allerdings der falsche Weg. Da die übrigen Parteien zehn Jahre Zeit gehabt hätten, weitere Maßnahmen zu treffen, lehne die Fraktion der AfD eine nochmalige Verlängerung der Mietpreisbremse ab.

zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)7) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(6)7) anzunehmen.

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 20/631*

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf abzulehnen.²

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 20/631*

²Im Beschlussprotokoll ist vermerkt, dass mit dem angegebenen Stimmverhalten der Antrag abgelehnt werde. Korrekterweise wurde der Gesetzentwurf abgelehnt.



zu c):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 20/631*

Tagesordnungspunkt 3

Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht – Übersicht 1

Ausschussdrucksache 21(6)6

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der Abg. **Fabian Jacobi** (AfD) beantragt die Abgabe einer Empfehlung an das Plenum zur Abgabe einer Stellungnahme des Deutschen Bundestages in drei Fällen und zwar bei den Nummern 20/106, 8-0004 und 8-0006. Im Übrigen sei von der Abgabe einer Stellungnahme abzusehen. Bei der Nummer 20/106 gehe es um ein Organstreitverfahren der Fraktion der CDU/CSU gegen die Bundesregierung. Die Nummer 8-0004 beinhalte eine konkrete Normenkontrolle betreffend Asylbewerberleistungen und die Nummer 8-0006 habe eine Verfassungsbeschwerde zum Aufenthaltsgesetz zum Gegenstand.

Der **amtierende Vorsitzende** teilt mit, dass die im Vorhinein verteilte Streitsachenübersicht um ein weiteres Verfahren ergänzt worden sei, bei dem die Frist zur Stellungnahme zwischenzeitlich abgelaufen sei. Ferner verweist er auf die bereits erfolgte Abfrage der Berichterstatter und Berichterstatterinnen in Streitsachen. Auf diese Abfrage hin habe es keine Forderungen zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben. Üblich sei, dass der Ausschuss die Streitsachenübersicht zur Kenntnis nehme. Er bittet alle Fraktionen um Beachtung, dass Forderungen zur Abgabe von Stellungnahmen bereits im Moment der Abfrage der Berichterstatter und Berichterstatterinnen in Streitsachen mitzuteilen seien. Er kündigt eine Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD an.

Der Abg. **Johannes Fechner** (SPD) kritisiert die angekündigte Abstimmung über ein verfristetes Rechtsmittel.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Abgabe einer Stellungnahme in den Verfahren mit den laufenden Nummern (internen Aktenzeichen) 20/106, 8-0004, 8-0006 abzulehnen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD, zu empfehlen, von einer Äußerung und/oder einem Verfahrensbeitritt zu den in der Übersicht 1 aufgeführten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht abzusehen.

*Beschlussempfehlung und Bericht auf
BT-Drs. 20/632*

Tagesordnungspunkt 4

Sonstiges Ausschussmaterial des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz

Verfahrensregelungen für den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz sowie den Unterausschuss Europarecht

Ausschussdrucksache 21(6)1

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der **amtierende Vorsitzende** teilt mit, dass die Verfahrensregeln mehrfach in der Obleuterunde besprochen worden seien und es noch Ergänzungs- oder Änderungswünsche gebe.

Die Abg. **Dr. Lena Gumnior** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) beantragt den Wortlaut unter Punkt 2.1. dahingehend zu ändern, dass der Ausschuss grundsätzlich in öffentlicher anstatt in nichtöffentlicher Sitzung tagt.

Der Abg. **Dr. Martin Plum** (CDU/CSU) teilt mit, dass seine Fraktion bei der jetzigen Formulierung zur grundsätzlichen Tagung in nichtöffentlicher Sitzung bleiben wolle.



Der Abg. **Fabian Jacobi** (AfD) beantragt in Bezug auf die unter Punkt 2.1. ferner geregelte Sitzordnung, die dort aufgeführten Spiegelstriche durch die Worte „entsprechend der Sitzordnung im Plenum“ zu ersetzen.

Der Abg. **Stephan Brandner** (AfD) beantragt unter Verweis auf eine mögliche Kollision mit laufenden Plenarsitzungen bzw. der Fragestunde im Plenum die Streichung der für öffentliche Anhörungen in Punkt 3.1.1. vorgesehenen Zeiträume mittwochs 14:00 bis 16:00 Uhr und 17:00 bis 19:00 Uhr.

Der **amtierende Vorsitzende** verweist in diesem Zusammenhang auf eine entsprechende Vereinbarung im Ältestenrat.

Der Abg. **Stephan Brandner** (AfD) teilt in Bezug auf Punkt 6.1. mit, dass der Schlüssel „6 +1“ (2/1/1/1/1 + Vorsitz) bei Delegationsreisen grundsätzlich nicht zu beanstanden sei. Jedoch stelle seine Fraktion aufgrund eines seltsamen Demokratieverständnisses der übrigen Fraktionen nicht den Vorsitz, womit die „Plus-Eins-Regel“ bei seiner Fraktion nicht greife. Er beantragt daher den Wortlaut in Punkt 6.1. so zu fassen, dass nur der Ausschussvorsitzende zusätzlich reisen könne und nicht etwa der Stellvertreter.

Auf die entsprechende Nachfrage des **amtierenden Vorsitzenden**, ob es einen konkreten Änderungsvorschlag in Bezug auf den Wortlaut gebe, trägt der Abgeordnete **Stephan Brandner** (AfD) vor, dass er die Änderung des Wortes „Vorsitz“ in „Vorsitzender“ beantragt habe.

Der Abg. **Dr. Jan-Marco Luczak** (CDU/CSU) schlägt vor, über die Beibehaltung des aktuellen Wortlauts abzustimmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Änderung von Punkt 2.1. Satz 1 abzulehnen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Änderung von Punkt 2.1. Satz 3 abzulehnen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Änderung von Punkt 3.1.1. Satz 1 abzulehnen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion der AfD mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Änderung von Punkt 6.1. Satz 1 abzulehnen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Verfahrensregelungen anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 5

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Abschlussbericht zum Forschungsprojekt „Evaluierung von Regelungen zum Reisesicherungsfonds: Ausnahme von der Absicherungspflicht sowie Fragen zur Entwicklung des Zielkapitals und zur Bemessung der Sicherheiten“

Ausschussdrucksache 21(6)5

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Es berichtet Abg. Anette Kramme (Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz).

Die Parlamentarische Staatssekretärin **Anette Kramme (BMJV)** verweist auf den vorliegenden schriftlichen Bericht und erinnert an den Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages im Zusammenhang mit der Neuregelung der Insolvenzabsicherung für Pauschalreisende aus



dem Jahr 2021³. Die damals in § 651r Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vorgenommene Neuregelung erlaube es Versicherungen und Kreditinstituten, ihre Einstandspflicht für Reiseanbieter mit einem absicherungspflichtigen Umsatz von weniger als drei Millionen Euro auf eine Million Euro zu begrenzen. Im Extremfall könne dies dazu führen, dass es nur zu einer quotalen Befriedung der Erstattungsansprüche von Reisenden komme. Im Rahmen der Evaluierung sei geprüft worden, ob diese finanziellen Restrisiken zukünftig gegen einen Ablösebetrag auf den Reisesicherungsfonds übertragen werden sollten.

Der andere Prüfgegenstand seien Einzelfragen zu den Absicherungsbedingungen des Deutschen Reisesicherungsfonds gewesen. Im Ergebnis könne festgehalten werden, dass es keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf gebe. Allerdings stünden in dieser Legislaturperiode noch Themen an, etwa in Bezug auf die Insolvenzabsicherung. Ferner habe man die sich ändernden Vorgaben der EU-Pauschalreiserichtlinie⁴ zu berücksichtigen und erwarte eine große Evaluierung des Deutschen Reisesicherungsfonds. Man werde alles insgesamt in Betracht nehmen und gegebenenfalls Änderungen herbeiführen.

Tagesordnungspunkt 6

Bericht der Bundesregierung

Bericht über die Justizministerkonferenz (JuMiKo) und Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)

Selbstbefassung 21(6)SB-7

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Es berichtet Abg. Anette Kramme (Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz).

Die Parlamentarische Staatssekretärin **Anette Kramme (BMJV)** berichtet, dass die diesjährige 96. Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und

Justizminister in Bad Schandau stattgefunden habe. Zu diesem Anlass habe auch ein Bund-Länder-Digital-Gipfel stattgefunden. Die JuMiKo sei eine Veranstaltung der Länder, das BMJV nehme ohne eigenes Stimmrecht teil.

Insgesamt habe es 48 Tagesordnungspunkte und 43 Beschlussfassungen gegeben. Davon hätten 16 Beschlüsse strafrechtliche Themen zum Gegenstand gehabt und ein Beschluss einen Bezug zum Strafvollzug. Sämtliche Beschlüsse der JuMiKo seien öffentlich gemacht worden und auf der Internetseite des Justizministerium Sachsen abrufbar.

Es habe einen Beschluss zum Rechtsstaatspakt gegeben. Die Länder hätten den Bund zu einer substanziellen und nachhaltigen Mitfinanzierung beim Personalaufbau aufgefordert. Dabei gehe es um rund 2.000 zusätzliche Stellen. Für die kommenden vier Jahre stellten sich die Länder in Bezug auf die Kosten der Digitalisierung einen Beitrag von jährlich 200 Millionen Euro vor. Der neu aufgelegte Pakt für den Rechtsstaat sei Bestandteil des Koalitionsvertrages und werde drei Säulen in Form von Digitalisierung, Verschlinkung und Beschleunigung von Verfahrensabläufen sowie personeller Stärkung umfassen.

Ferner solle ein Neuanfang für Opfer häuslicher Gewalt erleichtert werden. Konkret gehe es darum, wie ein Opfer häuslicher Gewalt aus dem gemeinsamen Mietvertrag herauskomme. Im Zweifel müsse die Zustimmung des Täters zur Kündigung des Mietverhältnisses eingeklagt werden. Das BMJV habe den Ländern eine Prüfung der Thematik zugesagt. Jedoch gebe es auch noch andere Rechtsverhältnisse, die das Opfer bei der Trennung im Verhältnis zum Täter aufzulösen habe. Eine Regelung im Gewaltschutzgesetz sei nicht zwingend. Im Verfahrensrecht wäre zu klären, wie eine Verfahrensbeschleunigung erreicht werden könne, da bei Zustimmung zur Kündigung wegen unzulässiger Vorwegnahme der Hauptsache kein Eilrechtsschutz möglich sei.

³BT-Drucksache 19/30515.

⁴Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG)

Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates.



In Bezug auf die elektronische Aufenthaltsüberwachung zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt gebe es eine Beschlusslage im Koalitionsvertrag. Die JuMiKo habe festgestellt, dass die Kapazitäten der in Hessen ansässigen gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder sowie der hessischen Zentrale für Datenverarbeitung erweitert werden müssten. Daher solle es eine Bund-Länder-offene-Arbeitsgruppe der Justizseite zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen geben.

Die Länder hätten sich ferner dafür ausgesprochen, dass der Zuständigkeitsstreitwert, anders als im BMJV vorgesehen, von 8.000 auf 10.000 Euro erhöht werden solle. Dies sei bereits veranlasst worden, man sei insoweit in der Ressortabstimmung.

Erwähnenswert sei auch das Thema „Reformstau beenden und Digitalisierung im Strafprozess weiterdenken“. Die digitale Transformation solle durch eine Modernisierung der Prozessordnung begleitet werden. Das BMJV bereite die Arbeit einer solchen Reformkommission zusammen mit Vertretern aus den Landesjustizministerien intensiv vor.

Schließlich habe es eine gemeinsame Erklärung der Justizministerinnen und Justizminister der Länder und der Bundesministerin für Justiz und für Verbraucherschutz gegeben, um die Angriffe auf die Justiz und auf die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter zu verurteilen. Die heftige Kritik im Kontext der Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts⁵, auch an einzelnen Richtern, sei als nicht akzeptabel angesehen worden.

Die Abg. **Susanne Hierl** (CDU/CSU) bittet um Mitteilung, ob die Länder in Bezug auf die drei angesprochenen Säulen beim Pakt für den Rechtsstaat Schwerpunkte geäußert hätten oder sich dies gleichmäßig verteile.

Die Parlamentarische Staatssekretärin **Anette Kramme** (BMJV) antwortet, dass es aus Sicht des BMJV keine Schwerpunktsetzung gegeben habe, da die Vorhaben in die gleiche Richtung gingen.

Durch Verfahrensbeschleunigung werde die Justiz entlastet, durch finanzielle Mittel die Digitalisierung vorangetrieben. Das föderale System gestatte keine direkte Durchfinanzierung. Vielmehr würden Beträge über Umsatzsteuerpunkte oder Ähnliches zur Verfügung gestellt werden.

Der Abg. **Rainer Galla** (AfD) teilt mit, dass es in der Vergangenheit bereits einen Pakt für den Rechtsstaat gegeben habe und bittet um Mitteilung, ob dieser ausgewertet bzw. evaluiert worden sei.

Die Parlamentarische Staatssekretärin **Anette Kramme** (BMJV) teilt mit, dass es keinen offiziellen Bericht dazu gebe. Die Maßnahmen seien umgesetzt worden. Es sei schwierig in Zahlen zu fassen, was bspw. eine Digitalisierung gebracht habe. Man werde aber dem Ausschuss eine kurze Zusammenfassung zur Verfügung stellen können.

Tagesordnungspunkt 7

Bericht der Bundesregierung

Nachbericht zur Tagung des Rates "Justiz und Inneres" am 12. und 13. Juni 2025⁶

Selbstbefassung 21(6)SB-6

Es berichtet Abg. Anette Kramme (Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz).

Die Parlamentarische Staatssekretärin **Anette Kramme** (BMJV) berichtet, dass drei Themen im Fokus des Rates gestanden hätten. Zum einen sei dies die Erwachsenenschutzverordnung⁷ gewesen. Dort gehe es um Erwachsene, die im grenzüberschreitenden Verkehr der Betreuung bedürfen. Deutschland und die Mehrheit der Mitgliedstaaten hätten eine Teileinigung unterstützt, die eher unstreitige Themen wie Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen, Kollisionsrecht, Anerkennung und Vollstreckung

⁵Beschlüsse der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin vom 2. Juni 2025 (VG 6 L 191/25 u.a.).

⁶Die Unterlage ist in EuDoX, Dokumentennummer BReg-Dok 231/2025 verfügbar.

⁷Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Maßnahmen und die Zusammenarbeit in Fragen betreffend den Schutz Erwachsener, KOM(2023)280 endg.



von Maßnahmen und die Annahme öffentlicher Urkunden betroffen habe. Es handele sich im Wesentlichen um die Inhalte des Haager Erwachsenenschutzübereinkommens⁸. Bei der Erwachsenenschutzverordnung gehe es auch um die Einführung und Vernetzung von Registern, was von Deutschland abgelehnt werde. In Deutschland gebe es kein Betreuungsregister. Im Sinne der Vermeidung von Bürokratie halte man das von Deutschland vorgeschlagene Vertretungszertifikat für vollkommen ausreichend.

Ferner sei es um die Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts⁹ gegangen. Deutschland habe einer allgemeinen Ausrichtung zustimmen und die Verhandlungsziele durchsetzen können. In diesem Zusammenhang seien zahlreiche strukturelle Änderungen erreicht worden, um die Vorgaben mit den Grundsätzen des deutschen Insolvenzrechts vereinbar zu machen.

Schließlich sei es im dritten großen Themenkomplex um den Zugang zu Daten gegangen. Die Erkenntnis eines entsprechenden Gedankenaustauschs sei gewesen, dass die rasante technische Entwicklung auch Kriminellen neue Möglichkeiten eröffne und ein gemeinsames europäisches Vorgehen notwendig sei. Jedoch müsse der Zugriff auf Kommunikationsdaten stets europa- und verfassungsrechtskonform sowie verhältnismäßig ausgestaltet sein.

Der Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bittet in Bezug auf die angesprochene Speicherung elektronischer Kommunikationsdaten und die gewünschte Harmonisierung um Mitteilung, was dies im Hinblick auf die Pläne der Bundesregierung bedeute, schon vorab eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Er stellt die Frage, ob es nicht Sinn ergebe, abzuwarten, welche genaue Harmonisierung auf europäischer Ebene geplant werde.

In Bezug auf die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den USA über den Austausch von elektronischen Beweismitteln weist er darauf hin, dass solche an die Trump-Administration gegeben werden müssten und

unklar sei, in welche weiteren Hände dann diese Daten gingen. Er fragt nach der Position der Bundesregierung und bittet um Mitteilung, wie sichergestellt werden solle, dass bei der internationalen Datenweitergabe an eine solche Administration trotzdem Datensicherheit und Grundrechte auch für europäische Bürgerinnen und Bürger gewährleistet würden.

Ferner bittet er in Bezug auf den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention um nähere Angaben zum Zeitplan und um Mitteilung, um welche Sommerpause es sich bei der im schriftlichen Nachbericht erwähnten handele.

Die Parlamentarische Staatssekretärin **Anette Kramme** (BMJV) antwortet, dass es bei dem Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention jetzt um die Einleitung der letzten Schritte gehe. Dazu sei ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs erforderlich. Der entsprechende Antrag seitens der Europäischen Kommission werde von der Bundesregierung und der Mehrheit der Mitgliedstaaten unterstützt. Parlamentspausen seien typischerweise der Zeitraum Juli bis September. Danach sei die entsprechende Beschlussfassung zu erwarten.

Ministerialrat **Dr. Lutz Roth** (BMJV) teilt in Bezug auf die Verhandlungen zum Austausch elektronischer Beweismittel mit, dass diese derzeit durch die Trump-Regierung ausgesetzt seien. Den vom Abgeordneten Helge Limburg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) angesprochenen Punkt werde man versuchen in den weiteren Verhandlungen zu berücksichtigen. Es sei zu hoffen, dass überhaupt wieder Verhandlungen auf Augenhöhe stattfinden. Im Hinblick auf die Speicherung elektronischer Kommunikationsdaten habe sich die Bundesregierung darauf verständigt, eine verhältnismäßige und europa- sowie verfassungsrechtskonforme dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen und Portnummern einzuführen, um diese einem Anschlussinhaber zuordnen zu können. Die Bundesregierung werde unabhängig von einem

⁸Haager Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen, 13. Januar 2000.

⁹Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts, KOM(2022)702 endg.



neuen EU-Rechtsakt diese Initiative aufgreifen. Es werde natürlich versucht, die erst Anfang 2026 kommenden EU-Gesetze entsprechend zu beeinflussen.

Tagesordnungspunkt 8

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Kulturgutschutzgesetzes (1. KGSGÄndG)

BT-Drucksache 21/219

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(22)3) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(22)3) anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 9

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes und zur Feststellung des überragenden öffentlichen Interesses für den Ausbau von Telekommunikationsnetzen (TKG-Änderungsgesetz 2025)

BT-Drucksache 21/319

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 10

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten

BT-Drucksache 21/321

b) Antrag der Abgeordneten Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, Katrin Fey, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Familiennachzug zu Schutzbedürftigen erleichtern statt aussetzen

BT-Drucksache 21/349

Der Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sieht in dem Gesetzentwurf grundlegende rechtspolitische Fragestellungen aufgeworfen. Ihm sei bewusst, dass es in der Vergangenheit bereits eine vergleichbare Regelung gegeben habe. Gleichwohl sei festzustellen, dass das Grundrecht auf Schutz der Familie nicht auf deutsche Familien beschränkt sei. Seine Fraktion habe grundlegende rechtliche Bedenken und erachte den Gesetzentwurf als schädlich für die Integration von Menschen in Deutschland.

Der Abg. **Christian Moser** (CDU/CSU) weist darauf hin, dass auch bisher lediglich 12.000 Visa an Angehörige subsidiär Schutzberechtigter ausgestellt würden und der Familiennachzug bereits 2016 einmal ausgesetzt gewesen sei. Man halte sich an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) aus dem Jahre 2021¹⁰ und wolle hier dieses Zeichen setzen.

¹⁰Große Kammer des EGMR am 9. Juli 2021 (M.A. v. Denmark, Az. 6697/18).



zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 11

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Regelungen über den polizeilichen Informationsverbund im Bundeskriminalamtgesetz

BT-Drucksache 21/324

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der **amtierende Vorsitzende** informiert über einen neuen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, der am heutigen Tage um 08:23 Uhr verteilt worden sei.

Die Abg. **Dr. Lena Gumnior** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) teilt mit, dass ihre Fraktion den ursprünglichen Änderungsantrag positiv gesehen habe, eine Überprüfung des neuen Änderungsantrages jedoch aufgrund der kurzen Zeit nicht möglich sei.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke und einem Mitglied der Fraktion der CDU/CSU, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)19neu) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)19neu) anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 12

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Befugnis zur Datenerhebung bei Kontaktpersonen im Bundeskriminalamtgesetz

BT-Drucksache 21/325

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 13

Antrag der Abgeordneten Katharina Beck, Dr. Moritz Heuberger, Max Lucks, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen, Steuerbetrug wirksam bekämpfen und Einnahmehasis des Staates stärken

BT-Drucksache 21/356

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.



Tagesordnungspunkt 14

a) Antrag der Abgeordneten Marcel Emmerich, Dr. Irene Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Europarecht einhalten, Schutzbedürftige schützen, Zurückweisungen an den Binnengrenzen beenden

BT-Drucksache 21/341

b) Antrag der Abgeordneten Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, Katrin Fey, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Zurückweisung von Schutzsuchenden beenden

BT-Drucksache 21/342

Der Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sieht die Zuständigkeit des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz in ganz erheblichem Maße berührt. So gehe es um nichts weniger als die Einhaltung von Europarecht und in der Folge um Respekt vor der Justiz als dritter Staatsgewalt. Flächendeckende Grenzkontrollen über einen unbestimmten Zeitraum seien schlichtweg rechtswidrig. Die europäischen Verträge würden Grenzkontrollen nur in einem zeitlich eng begrenzten Rahmen und aus einem begrenzten Anlass heraus gestatten. Die Anordnung der Bundesregierung sei ein offener Bruch von Europarecht. Mit dem Antrag werde diese aufgefordert, sich wenigstens auf den Minimalkonsens zurückzubewegen und sich an geltendes Recht zu halten. Die öffentliche Diskussion über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin¹¹ sei mehr als unsäglich und geeignet gewesen, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu erschüttern. Persönliche Angriffe auf beteiligte Richterinnen und Richter habe man in Deutschland bislang nicht gekannt. Er fordere dringend dazu auf, zu Respekt vor der dritten Staatsgewalt zurückzukehren.

Der Abg. **Tobias Matthias Peterka** (AfD) ist der Auffassung, dass es der Respekt vor den Bürgern in Deutschland gebiete, den Antrag abzulehnen. Deutschland sei durch das Erwirken einer gerichtlichen Vorabentscheidung komplett

wehrlos geschaltet. Dies könne so nicht gehen, Europarecht hin oder her. Die Realität werde sich hier durchsetzen.

zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 15

Wahl des Vorsitzenden

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) teilt mit, dass das Vorschlagsrecht der Fraktion der AfD zustehe und bittet die Fraktion um einen entsprechenden Vorschlag.

Der Abg. **Tobias Matthias Peterka** (AfD) schlägt für seine Fraktion den Abgeordneten Stefan Möller vor.

Für die Wahl zum Vorsitzenden schlägt die Fraktion der AfD den Abgeordneten Stefan Möller vor.

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) erkundigt sich, ob zum Wahlvorschlag der Fraktion der AfD Einvernehmen bestehe oder die Durchführung einer geheimen Wahl mit verdeckten Stimmzetteln beantragt werde.

Der Abg. **Dr. Martin Plum** (CDU/CSU) beantragt die Abstimmung mit verdeckten Stimmzetteln.

¹¹Beschlüsse der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin vom 2. Juni 2025 (VG 6 L 191/25 u.a.).



Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt auf Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke sowie einem Mitglied der Fraktion der AfD gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Wahl des Vorsitzenden als Wahl mit verdeckten Stimmzetteln durchzuführen.¹²

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) erläutert das Wahlverfahren mit verdeckten Stimmzetteln: Der vorgeschlagene Kandidat sei gewählt, wenn er die einfache Mehrheit der Stimmen, mithin mehr „Ja-“ als „Nein-Stimmen“, erlange, wobei Enthaltungen ebenso wie ungültige Stimmen unberücksichtigt blieben. Komme keine Mehrheit für die vorgeschlagene Person zustande, könne die vorschlagsberechtigte Fraktion einen erneuten Wahlgang mit demselben Kandidaten oder einem anderen Kandidaten beziehungsweise einer anderen Kandidatin beantragen. Es obliege dann dem Ausschuss, darüber zu entscheiden, ob ein weiterer Wahlgang durchgeführt werden solle. Auch hierfür sei die sogenannte einfache Mehrheit der Stimmen erforderlich. Lehne die Mehrheit einen weiteren Wahlgang ab, könne eine erneute Wahl des Vorsitzes erst für die nächste Sitzung beantragt und durchgeführt werden.

Er erklärt die weiteren Modalitäten des Wahlvorgangs, insbesondere den Aufruf der Ausschussmitglieder, die Ausgabe der Stimmzettel durch das Sekretariat und die Abstimmungsmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“. Er weist darauf hin, dass ein nicht eindeutiger Wählerwähler zur Ungültigkeit des Stimmzettels führe, und bittet darum, keine Ergänzungen des Wahlzettels vorzunehmen. Er betont, dass es sich um eine geheime Wahl handle und dass der Wahlgang – auch von möglicherweise vor dem Saal anwesenden Fotografen – unbeobachtet stattfinden müsse. Sodann eröffnet er die Wahl und beginnt mit dem Aufruf der Namen.

*(Durchführung des Wahlgangs
von 09:11 Uhr bis 09:17 Uhr)*

Nach Schließung des Wahlgangs bittet er das Sekretariat, die Stimmen auszuzählen.

*(Auszählung der Stimmen durch das
Sekretariat von 09:17 Uhr bis 09:20 Uhr)*

Der Abg. **Ansgar Heveling** (Vorsitz) stellt fest, dass der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD bei 37 abgegebenen und gültigen Stimmen mit neun Ja-Stimmen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt hat und der Abgeordnete Stefan Möller damit nicht zum Ausschussvorsitzenden gewählt sei.

Ergebnis der Wahl:
abgegebene Stimmzettel: 37
gültige Stimmen: 37
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 28
Stimmenthaltungen: keine

Er erteilt der vorschlagsberechtigten Fraktion der AfD das Wort.

Der Abg. **Tobias Matthias Peterka** (AfD) bedauert das Ergebnis und teilt mit, dass seine Fraktion auf eine weitere Wahl heute verzichte.

Der Abgeordnete Stefan Möller ist mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum Vorsitzenden nicht gewählt.

Tagesordnungspunkt 16

Verschiedenes

Der **amtierende Vorsitzende** teilt im Hinblick auf die Beratungen des Haushaltes 2025 mit, dass voraussichtlich in der 36. Kalenderwoche (Sommerpause) eine Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz in rein virtueller oder ggf. hybrider Form stattfinden werde.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz kommt überein, etwaige Sondersitzungen während der parlamentarischen Sommerpause 2025 in hybrider Form gegebenenfalls rein virtuell durchzuführen.

¹²Im Beschlussprotokoll ist vermerkt, dass die Wahl mit verdeckten Stimmzetteln von der Fraktion der SPD beantragt

worden sei. Korrekterweise handelte es sich hierbei um einen Antrag der Fraktion der CDU/CSU.



Schluss der Sitzung: 10:52 Uhr

Carsten Müller, MdB
Amtierender Vorsitzender

Ansgar Heveling, MdB
Vorsitz bei Tagesordnungspunkt 1 und 15